

La main courante : ce qu'un regard d'inspecteur y voit encore trop souvent . De la formalité au fondement probatoire.

Ali KAOUANI — Inspecteur Principal, Ingénieur pédagogique EdTech

Rappel méthodologique et juridique des éléments constitutifs du registre, des instances tenues de l'exploiter et des conséquences d'une tenue négligente

Contexte

L'analyse du contenu d'un certain nombre de registres de main courante tenus par des sociétés de sécurité incendie a mis en évidence plusieurs anomalies récurrentes, dont les conséquences méritent d'être rappelées. Ces anomalies portent principalement sur trois points : une confusion persistante entre l'événement constaté et l'action entreprise en réponse, l'absence fréquente de dates et d'heures, et, plus largement, un objet du registre éloigné de sa finalité réelle. Le présent article rappelle les éléments qui doivent obligatoirement figurer sur un tel registre, recense les instances tenues de l'exploiter, et expose les retombées juridiques d'une négligence dans sa tenue.

I. La main courante : nature et enjeu

La main courante de sécurité est un registre chronologique dans lequel l'agent en poste consigne, en temps réel, l'ensemble des faits, incidents et actions survenus durant sa vacation¹ : prises et fins de service, rondes, anomalies techniques, visites, alertes, incidents et suites données. Il ne doit pas être confondu avec la main courante déposée auprès des autorités de police, laquelle constitue une déclaration administrative d'une tout autre nature.

En milieu hospitalier, ce registre occupe une position particulière : il documente la surveillance d'un établissement recevant du public, soumis à une réglementation incendie spécifique et hébergeant des personnes vulnérables dont l'évacuation, en cas de sinistre, obéit à des contraintes propres. Le registre y remplit simultanément trois fonctions : un outil de continuité opérationnelle entre agents et vacations ; une preuve contractuelle de l'exécution de la prestation de sécurité vis-à-vis du client ; et une pièce potentiellement probante devant une autorité de contrôle, une compagnie d'assurance ou une juridiction.

Un registre dont l'objet s'éloigne de cette triple fonction — par imprécision, incomplétude ou confusion — perd sa valeur d'usage avant même de perdre sa valeur juridique.

II. Les éléments constitutifs obligatoires d'une entrée

Le standard généralement utilisé dans les main courantes de sécurité est constitué des éléments fondamentaux suivants. L'absence d'un seul d'entre eux — en particulier la date, l'heure ou la distinction entre le fait et la réponse qui lui a été apportée — suffit à priver l'entrée de sa fonction probatoire.

¹À distinguer de la main courante déposée au commissariat, qui constitue une déclaration administrative d'une autre nature.

N°	Élément	Description	Utilité
1	Date et heure précises	Jour, mois, année et heure/minute de chaque entrée, portées au moment du constat et non a posteriori	Reconstitution chronologique des faits
2	Identité de l'agent rédacteur	Nom, matricule ou numéro de carte professionnelle, poste occupé	Imputabilité de l'écrit
3	Localisation précise	Site, zone ou service concerné (urgences, bloc opératoire, standard, issue de secours...)	Ciblage de l'intervention
4	Événement constaté	Description factuelle et neutre du fait observé, sans interprétation ni jugement	Base objective de l'analyse
5	Action entreprise	Réponse opérationnelle donnée à l'événement (consigne appliquée, alerte donnée, intervenant contacté)	Preuve de la diligence de l'agent
6	Personnes impliquées / témoins	Identité ou fonction des personnes concernées par le fait	Traçabilité des responsabilités
7	Moyens mobilisés	Matériel utilisé, consignes appliquées, tiers alertés (pompiers, PC sécurité, direction de garde)	Vérification de la conformité aux procédures
8	Suite donnée et clôture	Statut de l'événement : en cours, transmis, clos ; heure de clôture	Suivi et exploitation ultérieure
9	Continuité matérielle du registre	Pages numérotées en continu, écriture lisible, absence de blancs et de ratures	Garantie d'authenticité et d'intégrité
10	Signature ou visa	Visa de l'agent rédacteur et, le cas échéant, du chef de poste ou du responsable de quart	Validation hiérarchique de l'entrée

III. La distinction cardinale entre l'événement et l'action

La confusion la plus fréquemment observée dans les registres tenus manuellement consiste à fusionner en une seule ligne le fait constaté et la réponse qui lui a été apportée. Cette fusion interdit toute analyse ultérieure : il devient impossible de savoir, a posteriori, ce qui s'est réellement produit et ce que l'agent a effectivement fait. Or ces deux informations n'ont ni la même nature juridique, ni la même fonction : l'événement engage la responsabilité de l'établissement ou de tiers, l'action engage celle de l'agent et de la société qui l'emploie.

L'événement (le fait)	L'action (la réponse)
Ce qui est observé, subi ou signalé : une alarme se déclenche, une porte coupe-feu est bloquée, un visiteur se présente hors horaires	Ce que l'agent entreprend en réaction : lever le doute, alerter le PC sécurité, prévenir le service concerné, rédiger un rapport
S'énonce au passé ou au présent constatif : « à 22 h 14, l'alarme incendie de l'aile B se déclenche »	S'énonce comme une démarche entreprise : « l'agent se rend sur place, constate une absence de fumée, réarme le tableau et prévient le chef de poste »

L'événement (le fait)	L'action (la réponse)
Relève des faits, indépendamment de la volonté de l'agent	Relève de la responsabilité professionnelle de l'agent

Séparer systématiquement ces deux niveaux — au besoin par deux colonnes distinctes du registre — constitue le correctif méthodologique le plus simple et le plus déterminant.

IV. Les instances tenues d'exploiter le registre

Le registre de main courante n'est pas un document interne à usage exclusif de l'agent ou de son employeur. Plusieurs instances, internes et externes à la société de sécurité, sont fondées à en exiger la production, chacune dans un cas de figure déterminé²

Instance	Cas d'exploitation du registre	Fondement / enjeu
La société de sécurité incendie elle-même	Pilotage interne du service, preuve de l'exécution de la prestation, base du reporting et de la facturation au client	Gestion du risque professionnel et management du personnel
L'établissement hospitalier (client, responsable de l'établissement)	Vérification de la surveillance effective des lieux ; production du registre lors des commissions de sécurité	Responsabilité du chef d'établissement en matière de sécurité des personnes et des biens accueillis
La Direction Générale de la Protection Civile	Contrôles périodiques, commissions de sécurité incendie, vérifications consécutives à un sinistre	Application de la réglementation de prévention contre les risques d'incendie et de panique
Les officiers de police judiciaire et autorités judiciaires	Enquête consécutive à un incendie, un décès, un vol ou une agression sur site	Le registre peut être requis comme pièce du dossier ; les entreprises de gardiennage sont soumises au contrôle des OPJ
L'inspection du travail	Accident du travail impliquant un agent de sécurité ou un membre du personnel hospitalier	Recherche d'un manquement aux règles de prévention
Les compagnies d'assurance et experts	Instruction d'un sinistre : incendie, dégât des eaux, vol	Établissement de la chronologie et appréciation de la diligence des intervenants
L'autorité ayant délivré l'autorisation d'exercer	Contrôle administratif de la société de gardiennage / sécurité incendie	Vérification du respect des obligations légales de l'activité de sécurité privée

²Voir notamment le décret n° 2-14-499 du 15 octobre 2014 approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions, et la loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds, qui soumet les entreprises de sécurité privée au contrôle des officiers de police judiciaire.

V. Les retombées juridiques de la négligence

Un registre défaillant n'expose pas seulement l'agent qui l'a mal tenu : il engage, en cascade, la société de sécurité, et peut, dans les cas les plus graves, donner lieu à des poursuites pénales³

Manquement constaté	Qualification / risque	Conséquence possible
Entrées incomplètes, dates ou heures absentes	Perte de la valeur probante du registre	Document écarté ou fortement déprécié comme preuve en cas de litige, de contrôle ou de procès
Confusion entre événement et action, formulations imprécises	Impossibilité de reconstituer la chronologie des faits	Mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société pour manquement à son obligation de traçabilité envers le client
Ratures, blancs, dates corrigées après coup	Risque de qualification de faux en écriture privée	Poursuites pénales possibles sur le fondement des articles 351 et 357 du Code pénal (emprisonnement d'un à cinq ans et amende)
Absence de traçabilité fiable au moment d'un sinistre	Défaillance dans l'obligation de moyens du service de sécurité incendie	Responsabilité civile délictuelle ou contractuelle ; mise en cause pénale possible en cas de dommage corporel
Registre non tenu ou non présenté lors d'un contrôle	Manquement aux obligations de l'activité de sécurité privée	Sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise
Carence de traçabilité lors de l'instruction d'un sinistre	Négligence dans l'exercice de la prestation	Refus ou réduction de l'indemnisation par l'assureur

VI. Recommandations opérationnelles

1. Adopter un modèle unique d'entrée, avec les dix champs rappelés en partie II, y compris pour le support papier.
2. Former systématiquement les agents à distinguer, dans leur rédaction, l'événement constaté de l'action entreprise.
3. Numérotter et relier les pages du registre ; proscrire tout blanc permettant l'insertion ultérieure d'une écriture.
4. Instaurer un visa quotidien du chef de poste ou du responsable de site, distinct de la signature de l'agent rédacteur.
5. Envisager, à terme, une main courante numérique horodatée : la réglementation n'impose aucun format particulier, mais un support numérique inaltérable renforce sensiblement la valeur probante du registre.⁴

Conclusion

Le registre de main courante n'est pas une formalité administrative accessoire : c'est l'instrument par lequel une société de sécurité incendie documente, au fil de l'eau, l'exécution effective de sa mission. En milieu hospitalier, où la vulnérabilité des personnes accueillies aggrave les conséquences d'une défaillance, la rigueur de sa tenue conditionne à la fois la qualité du service rendu, la solidité de la relation contractuelle

³ Articles 351 et 357 du Code pénal marocain relatifs au faux en écriture privée ; principes généraux de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle.

⁴ La réglementation ne fixe pas de format imposé pour le registre ; l'essentiel réside dans la fiabilité, la lisibilité, l'horodatage et l'intégrité du support retenu.

avec l'établissement client, et la capacité de la société comme de ses agents à répondre, le cas échéant, devant une autorité de contrôle, un assureur ou une juridiction. Rappeler ses éléments constitutifs, corriger la confusion entre événement et action, et restaurer la continuité chronologique du registre ne relèvent donc pas d'un perfectionnisme pédagogique, mais d'une exigence professionnelle et juridique de premier ordre.